食品衛生法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止及び国民の健康の保護に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　食品衛生に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「食品」とは、すべての飲食物をいう（医薬品及び医薬部外品を除く）をいう。

2　この法律において「食中毒」とは、食品、添加物、器具若しくは容器包装に起因する有害微生物、化学物質等による健康障害をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止及び国民の健康の保護に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

厚生労働大臣及び知事は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、厚生労働大臣及び知事が管理統理する。

2　厚生労働大臣及び知事は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　厚生労働大臣及び知事は、飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止及び国民の健康の保護に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

厚生労働大臣及び知事は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

厚生労働大臣及び知事の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

厚生労働大臣及び知事及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

厚生労働大臣及び知事は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

厚生労働大臣及び知事は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

厚生労働大臣及び知事は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　食品、添加物及び器具の安全基準

第21条

食品は、清潔かつ衛生的に採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬されなければならない。

第22条

腐敗し、若しくは変敗したもの、又は病原微生物に汚染された食品の販売を固く禁止する。

第23条

人の健康を損なうおそれのある天然毒（フグ毒等）又は有害化学物質を含む食品の禁止。

第24条

人の健康を損なうおそれがないと厚生労働大臣が定めたもの以外の添加物の使用を禁止する。

第25条

残留基準が定められていない農薬等は、一律基準（〇・〇一ｐｐｍ）を超えて残留してはならない。

第26条

有毒な鉛、フタル酸エステル等が溶出するおそれのある器具容器の使用販売を禁止する。

第27条

組換えＤＮＡ技術を応用した食品は、国の安全性評価を受けなければ販売できない。

第28条

ゲノム編集技術を用いた食品については、事前に安全性データの届出を義務付ける。

第29条

生乳、殺菌乳、チーズ等の加工基準及び保存温度基準を厳格に律する。

第30条

牛レバー等の生食販売を禁止し、生食用牛肉は厳格なトリミング殺菌基準を課す。

第4章　表示、広告及びアレルゲン管理

第31条

小麦、そば、卵、乳、落花生、えび、かに等、重篤なアレルギーを起こす原材料の明示。

第32条

品質が急速に劣化しやすい食品には消費期限、品質保持期間には賞味期限を表示する。

第33条

熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の数値をパッケージに記載する。

第34条

原材料の主たる産出国又は産地名を正確に表示しなければならない。

第35条

許可のない特定保健用食品、機能性表示食品と誤認させる誇大広告を禁止する。

第36条

虚偽又は誇大な表示をした食品に対し、直ちに販売の差止めと回収を命ずる。

第37条

健康被害のおそれがある食品を自主回収するときは、自治体に直ちに報告する。

第38条

回収対象となった食品情報を一元的に集約し、国民に注意喚起公表する。

第39条

安全性と環境保全を両立させた食品包材の規格基準を遵守させる。

第40条

通信販売のウェブサイト上においても、実物と同一の完全な表示情報の提供を義務付ける。

第5章　ＨＡＣＣＰ（危害分析重要管理点）及び衛生管理

第41条

すべての食品等事業者は、危害分析を行い重要管理点を常時監視記録しなければならない。

第42条

原材料の受入確認、施設の清掃消毒、従業員の健康管理計画を策定する。

第43条

加熱殺菌の温度・時間、金属探知機の作動を連続的に監視し記録する。

第44条

製造工程の監視記録は、製品の賞味期限に応じた所定の期間保存しなければならない。

第45条

従業員の少ない小規模店舗には、業界団体が作成した簡易手引書に基づく管理を認める。

第46条

食肉製品、乳製品、食用油脂等の特定製造工場には、有資格の管理者を置く。

第47条

すべての飲食店、調理施設には、講習を受講した食品衛生責任者を常駐させる。

第48条

ノロウイルス、腸管出血性大腸菌等の保菌者を早期発見し、調理作業から外す。

第49条

二層式シンク、給湯設備、手洗い消毒設備、防虫網の設置を義務付ける。

第50条

二度洗いを含む厳格な手指衛生手順を全調理員に徹底させる。

第6章　営業の許可、届出及び食中毒調査

第51条

飲食店営業、食肉処理業、水産加工業、菓子製造業等は知事の許可を要する。

第52条

営業許可の有効期間は五年から八年とし、実地検査を経て更新する。

第53条

許可業種以外の食品事業者は、管轄保健所に事前に届け出なければならない。

第54条

保健所の食品衛生監視員は、厨房、工場に立ち入り、無通告で収去検査を行える。

第55条

試験検査に必要な最少量の食品検体を無償で採取（収去）することができる。

第56条

食中毒患者を診断した医師は、二十四時間以内に最寄りの保健所長に届け出なければならない。

第57条

患者の検便、喫食状況調査、残品の細菌検査を実施し、原因物質と原因施設を特定する。

第58条

食中毒を発生させた飲食店に対し、直ちに数日間の営業停止又は禁止処分を下す。

第59条

原因菌の完全消毒、従業員の陰性確認、衛生指導が完了するまで再開を認めない。

第60条

毎月の食中毒発生件数、原因菌別の内訳を全国統計として公表する。

第7章　輸入食品の監視及び罰則

第61条

販売の用に供する食品を輸入しようとする者は、検疫所長に輸入届出書を提出する。

第62条

全国の主要港湾・空港の検疫所において、農薬、抗生物質、カビ毒等の精密検査を実施する。

第63条

違反確率の高い特定の国の特定の食品に対し、全ロットの輸入検査を義務付ける。

第64条

基準違反の輸入食品に対し、積戻し又は焼却廃棄を命ずる。

第65条

食肉、水産物等を輸入する際は、相手国政府の衛生証明書の添付を必須とする。

第66条

腐敗食品又は有害物質含有食品を販売した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

第67条

法人の業務に関して有毒食品販売の罪を犯したときは、その法人に対し一億円以下の罰金を科する。

第68条

許可を受けずに飲食店又は製造業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

第69条

停止処分を無視して営業を継続した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

第70条

国際的な食品規格委員会（ＣＯＤＥＸ）の安全指針と整合した法運用を徹底する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

　厚生労働大臣及び知事は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

　1　厚生労働大臣及び知事の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

　厚生労働大臣及び知事は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

　厚生労働大臣及び知事は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

厚生労働大臣及び知事は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

厚生労働大臣及び知事は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

厚生労働大臣及び知事は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

厚生労働大臣及び知事は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

　調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

　厚生労働大臣及び知事は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

　この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。